

第2節 捜査機関による捜査の端緒

刑事訴訟法
No28

H26-22

(配点：2)

月 日

月 日

次の【記述】は、自動車検問に関する最高裁判所の判例からの引用である。【記述】中の①から③までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

「警察法2条1項が『交通の取締』を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に許されるべきものでないことも同条2項及び①(a. 刑事訴訟法189条 b. 警察官職務執行法1条)などの趣旨にかんがみ明らかである。しかしながら、自動車の運転者は、②(a. 公道において自動車を利用することを許されていること b. 警察が犯罪があると思料するときに、捜査するものとされていること)に伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などを考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して③(a. 走行の外観上の不審な点の有無及び程度等の諸般の事情を勘案した上 b. 走行の外観上の不審な点の有無にかかわらず)短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などを行うことは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。」

1. ① a ② a ③ a
2. ① a ② b ③ a
3. ① a ② b ③ b
4. ① b ② a ③ a
5. ① b ② a ③ b

本問の【記述】は、自動車検問に関する判例（最決昭55.9.22、百選A1事件）からの引用である。

完成全文

警察法2条1項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に許されるべきものでないことも同条2項及び①（b. 警察官職務執行法1条）などの趣旨にかんがみ明らかである。しかしながら、自動車の運転者は、②（a. 公道において自動車を利用することを許されていること）に伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して③（b. 走行の外観上の不審な点の有無にかかわらず）短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などを行うことは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。

（ ）には順に、①＝b、②＝a、③＝bが入り、したがって、正解は肢5となる。

①「b. 警察官職務執行法1条」が入る

自動車検問については、特定車両に対する検問と不特定車両に対する検問とに区別することができる。不特定車両に対する検問のうち、不特定犯罪に対する行政活動としての検問には、①不特定の一般犯罪の検挙を目的とするいわゆる警戒検問と②不特定の交通違反に対するいわゆる交通検問（一斉検問）とが含まれる。本問の判例（最決昭55.9.22、百選A1事件）は交通検問の適法性について争われたものに対してされたものである。そして交通検問は行政活動としていかなる要件のもと認められるかが問題となるのであるから、①に入る条文としては、aの刑事訴訟法189条ではなく「b. 警察官職務執行法1条」が適切である。よって、①にはbが入る。なお、特定車両に対する検問には、①逮捕行為としての停止行為、②交通違反車両に対する捜査としての停止行為、③行政行為としての停止行為（道路交通法61条、63条1項、67条1項などの事由がある場合）がある。これらの行為は、それぞれ、捜査行為、職務質問、道交法を直接の根拠とする。これに対して、不特定車両に対する検問には、特定犯罪に対する捜査活動としての検問もある。特定犯罪に対する捜査活動としての検問は特定の犯罪に対する捜査活動の一環としていわゆる緊急配備活動として検問を行う場合であり、職務質問あるいは任意捜査として行うことになる。

②「a. 公道において自動車を利用することを許されていること」が入る

②に入る文章は①に続くものであり、交通検問の認められる要件についての内容となる。すなわち、行政活動についてのものである。したがって、捜査することを内容とするbは、②に入る文章として適切でない。また、②に入る文章の前には「自動車の運転者は」とあるので、「a. 公道において自動車を利用することを許されていること」というaが、適切である。②にはaが入る。

③「b. 走行の外観上の不審な点の有無にかかわらず」が入る

③に入る文章も交通検問の認められる要件の内容となる。交通検問は、不特定の交通違反に対するものであり、走行の外観上の不審な点の有無にかかわらず行われるものである。また、走行の外観上不審な点があれば、特定車両に対する検問として許される。以上より、③に入る文章としては、「b. 走行の外観上の不審な点の有無にかかわらず」が適切である。よって、③にはbが入る。